

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן

פ/572/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי פגיעה לעובד עצמאי), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 94. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 94(ב), פסקה (2) – תימחק.

דברי הסבר

דמי פגיעה משולמים מאת המוסד לביטוח לאומי עבור מבוטח שנפגע בעבודה, כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה כתוצאה מתאונת-עבודה או ממחלת מקצוע. דמי הפגיעה משולמים בעבור פרק הזמן בו המבוטח לא עבד ונזקק לטיפול רפואי, ולכל היותר בעבור 13 שבועות (91 ימים), הנמנים ממחרת היום בו נפגע.

12 הימים הראשונים של דמי הפגיעה נקראים "תקופת הזכאות הראשונה", ועבור קבלת הפיצוי לימים אלה קיים הבדל מהותי בין שכירים לעצמאים. המוסד לביטוח לאומי משלם לעובדים שכירים את דמי הפגיעה במלואם עבור ימים אלה, בעוד עצמאים כלל אינם מקבלים תשלום עבור ימים אלה, אלא מקבלים את דמי הפגיעה החל מן היום ה-13 בלבד.

הצעת חוק זו מבטלת את ההבדל המפלה לרעה את העצמאים לעומת השכירים במשק. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת עפר שלח ורם שפע (פ/98/23), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/290/23), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/657/23), על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/658/23), על ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/732/23), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1852/23); הוסרה מסדר היום ביום י"ז בחשוון התשפ"א (4 בנובמבר 2020); פ/2404/23, על ידי חבר הכנסת עפר שלח (פ/2403/23) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/2540/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1352/24); הוסרה מסדר היום ביום י"ד בתמוז התשפ"א (24 ביוני 2021), על ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק וקבוצת חברי הכנסת (פ/1393/24) ועל ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/1524/24), על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2059/24), ועל ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פ/2413/24).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1640/24).

הצעת החוק זהה לפ/2059/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.